

1508020-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090848/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 24044713 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2090848 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO RENAN LIMA DOS SANTOS e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508020-32.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508020-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090848/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 24044713 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2090848 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO RENAN LIMA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

FRANCISCO RENAN LIMA DOS SANTOS e JOSIAS SANTOS DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal porque, no dia 3 de abril de 2022, por volta de 19h49, e na Rua Acaccio Fontoura, 747, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para si o veículo GM/CELTA 4P LIFE, de placas DSP- 0861, de cor preta, avaliado em R\$ 14.000,00, além de um aparelho celular modelo M52, avaliado em R\$ 2.300,00, que estava no seu interior, bens devidamente descritos no boletim de ocorrência de numeração AW5293-1/2022, de propriedade da vítima Marcia Cristina Sanches (fls. 76/78).

Recebida a denúncia (fls. 84 e 85), foram os réus citados (fls. 98 e nesta audiência). Apresentaram respostas à acusação (fls. 125/127 e nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público a procedência, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade por inobservância do disposto pelo artigo 226 do CPP na fase policial. Sobre o mérito, requereu a absolvição de Josias por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação das penas no mínimo, a atenuação pela confissão e a imposição de regime prisional aberto, aplicando-se o disposto pelo parágrafo 2º, do artigo 387 do Código de Processo Penal.

O Defensor de Francisco pugnou sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação de regime prisional aberto.

É o relatório.  
DECIDO.

Preliminarmente.

Sobre a inobservância do disposto pelo artigo 226 do Código de Processo Penal na fase policial, é cediço que eventuais vícios da fase administrativa não têm o condão de contaminar a ação penal, conforme remansosa jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (AI 687.893-AgR/PR, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 19/09/2008; HC 83.921/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Eros Grau, DJ 27/08/2004; HC 83.233/RJ, Segunda Turma, da relatoria do ministro Nelson Jobim, DJ 19/03/2004; RHC 80.919/SP, Segunda Turma, da relatoria do ministro Nelson Jobim, DJ 14/09/2001; HC 76.065/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Moreira Alves, DJ 04/12/1998; HC 73.000/RJ, Segunda Turma, da relatoria do ministro Maurício Corrêa, DJ 02/02/1996; HC 72.360/MT, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, DJ 09/06/1995; HC 63.213/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Néri da Silveira, DJ 26/02/1988; RHC 60.069/MG, Primeira Turma, da relatoria do ministro Alfredo Buzaid, DJ 20/08/1982).

Ao mérito.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 3/7), auto de exibição e apreensão (fls. 28), auto de entrega (fls. 29), imagens fotográficas (fls. 34/38), laudo de exame pericial (fls. 116/119) e prova oral coligida.

Na fase policial, Josias permaneceu em silêncio (fls. 15), enquanto Francisco confessou o crime (fls. 16).

Em juízo, Francisco voltou a confessar. Aceitou o convite de Josias e saíram em busca de uma presa para roubar. Avistaram a vítima em seu carro na porta de sua casa. Ela tentou resistir. Daí a ameaçaram. Josias exibiu uma réplica de arma de fogo. A ofendida então desembarcou e correu para dentro de casa. Fugiram na posse de seu veículo. Na Avenida Senador Teotônio Vilela, porém, depararam-se com uma viatura policial. Tentaram fuga a pé, mas foram capturados.

O corréu Josias também admitiu os fatos. Convidou Francisco para a prática de um roubo. Obtiveram uma réplica de arma de fogo e avistaram a vítima no interior de seu GM/Celta à porta de sua casa. Deu-lhe a voz de assalto agressivamente e exibiu o simulacro, disse Josias. Daí embarcaram e saíram em fuga. Quando perceberam a aproximação de uma viatura policial, ambos tentaram fuga a pé. Francisco dispensou o simulacro e escondeu-se em uma igreja, onde foi preso.

A vítima Marcia Cristina Sanches não teve condições de reconhecer os acusados em juízo. Chegou, porém, a indigitar Josias, sem muita segurança. Narrou que, na data do fato, foi abordada enquanto adentrava a garagem de sua residência. Os réus mandaram que descesse, senão levaria tiro. Fugiu, assim, para dentro de casa e os criminosos embarcaram em seu veículo, que subtraíram com seus pertences em seu interior. Seu filho veio em seu socorro e, com seu carro, acabaram seguindo os agentes. Forneceram o rumo tomado à polícia. Os assaltantes então acabaram sendo presos por policiais militares. Salientou ter seguido os criminosos por cerca de 40 minutos.

A testemunha Milton Sanches Belloti revelou que estava em casa quando a mãe adentrou gritando sobre ter sido assaltada. Foi quando saiu à rua e viu o carro roubado deixando a cena do crime. Junto de sua mãe, então, seguiram atrás dos criminosos e forneceram informações à polícia. A certa aproximou-se uma viatura da Força Tática e houve breve perseguição aos agentes, que foram presos depois de tentar fuga a pé.

O sargento Roberto Dos Santos informou ter recebido a notícia-crime com o paradeiro tomado pelos criminosos. A vítima e seu filho seguiam no encalço dos agentes. Na Avenida Senador Teotônio Vilela deparou-se com o carro roubado. Os criminosos, percebendo que seriam presos, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé. Foram presos nas imediações. Quando entrevistados, ambos confessaram o roubo e mostraram o local onde haviam dispensado o simulacro de arma de fogo.

No mesmo sentido, o PM Marcelo Mendes Florentino Reis discorreu sobre o recebimento da notícia-crime, a localização dos acusados, a tentativa de fuga a pé, a apreensão do simulacro de arma de fogo e a prisão dos acusados.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os réus confessaram cabalmente a autoria do delito sob o crivo do contraditório. Francisco, aliás, já o havia confessado na fase policial, oportunidade em que Josias optou pelo silêncio.

As confissões encontraram respaldo no relato da ofendida e de seu filho Milton, que seguiram no encalço dos réus até a chegada da polícia. Os agentes, contou a vítima, a ameaçaram de morte e exibiram um simulacro de arma de fogo.

E enquanto seguiam os criminosos, a vítima e seu filho comunicaram todo ocorrido à polícia, que logo chegou à Avenida Senador Teotônio Vilela, onde os agentes desembarcaram e tentaram fuga a pé. Segundo narram os policiais autuantes nesta audiência, um dos agentes mostrou o local onde havia dispensado a réplica de pistola utilizada na ação. O artefato foi apreendido e submetido a perícia, vale registrar.

Assim, as confissões, os relatos da vítima e de seu filho Milton e os depoimentos dos policiais autuantes estabelecem juízo de certeza mais do que suficiente à prolação do édito condenatório.

A prova é estreme de dúvida,

O concurso de agentes é incontroverso porque demonstrado por toda a prova oral coligida.

O roubo consumou-se. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria, sumulando o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverta a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso dos autos, os réus inverteram a posse dos bens da ofendida e deles puderam dispor por razoável lapso temporal.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis aos réus.

Estabelecem-se suas penas-bases no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Francisco e Josias confessaram os fatos. A respectiva atenuante, porém, não os socorre, pois não pode a reprimenda ser reduzida para aquém do mínimo nessa fase de fixação das penas, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Diante do concurso de agentes, exasperam-se as penas de 1/3, o que resulta 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Estabelece-se o regime prisional fechado, proporcional e adequado à prevenção e repressão do crime em exame. Os réus abordaram a vítima na porta de sua casa e a ameaçaram de morte exibindo um simulacro de pistola. Subtraíram-lhe o carro com todos os bens que o guarneciam. Josias, ademais, sofreu condenação por outro roubo no ano passado (fls. 46). O feito encontra-se em fase recursal. Nesse contexto, não há como agraciar os agentes com regime mais benéfico. Quem, em ação violenta, se dispõe à prática de roubo com simulacro de pistola e aborda a vítima na porta de sua casa para roubar-lhe o carro, como no caso, deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Registra-se, no mais, não ser caso de aplicação do disposto pelo parágrafo 2º, do artigo 387 do Código de Processo Penal, eis que os réus, em prisão cautelar, não atingiram ainda o lapso previsto pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (25% da pena).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos réus.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar FRANCISCO RENAN LIMA DOS SANTOS e JOSIAS SANTOS DE JESUS, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal às penas de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram as custódias cautelares, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Expeçam-se, desde já, guias de recolhimento provisórias.

Lance-se, oportunamente, os nomes dos réus no rol dos culpados. Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA